P U T U S A N
Nomor 1683/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Ahmad Alias Amat**
Tempat Lahir	:	Seunebok Dalam
Umur / Tgl lahir	:	31 Tahun / 14 Januari 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Ujung Baru Kuala Penaga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, SH., Elfina, SH., Sri Wahyuni S, SH., Rahmah Lubis, SH., Desi Riana Harahap, SH., MH., K Sri Megamawati., SH., Ray Gafizh., SH., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum " MENARA KEADILAN" yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Nanda tersebut, berdasarkan Surat Penunjukkan Hakim Nomor 1683/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tertanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1683/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1683/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Alias AMAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000-(satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperampat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dan Berat Netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram).
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa agar membayar sebesar Rp. 5.000-(lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 19 Oktober 2023 dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penunut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD Alias AMAT bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperampat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu) gram dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan) gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, saksi M, ARDHAN dan saksi REZA MULTI FAHROZI, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa AHMAD Alias AMAT menjual narkotika jenis shabu lalu saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terselubung (under cover buy) dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram lalu Terdakwa mengajak saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA bersama dengan informan untuk melakukan trsankaksi narkotika jenis shabu di Aceh Tamiang namun saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA bersama dengan informan menolak dan akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN lalu saksi RAHMANSYAH Alias MAN menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram milik WAK CIK (dalam lidik) lalu Terdakwa mengatakan "jumlahnya terlalu sedikit sehubungan ada pembeli yang bersedia membeli sebanyak 100 (seratus) gram" lalu saksi RAHMANSYAH Alias MAN mengatakan "akan pulang terlebih dahulu untuk meneruskannya kepada WAK CIK". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.57 menghubungi saksi RAHMANSYAH Alias MAN Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram sudah tersedia, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.37 WIB Terdakwa menghubungi WAK CIK lalu WAK CIK menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah WAK CIK yang berada di Dusun Harapan Jaya Desa Tangse Lama Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan WAK CIK lalu Terdakwa mengatakan "ada pembeli yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram" lalu WAK CIK mengatakan harganya Rp. 27.000.000-(dua puluh tujuh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan mengatakan bahwa harga narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram yang dipesan oleh saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA seharga Rp. 27.000.000-(dua puluh tujuh juta rupiah) lalu saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA sepakat dengan harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.32 Terdakwa kembali menghubungi WAK CIK lalu WAK CIK menyuruh Terdakwa untuk datang di sekitar warung / kios rokok yang dekat dengan rumah WAK CIK dan setelah Terdakwa bertemu dengan WAK CIK lalu WAK CIK menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar warung / kios rokok tersebut untuk menunggu saksi RAHMANSYAH Alias MAN sedangkan WAK CIK jalan menuju rumah WAK CIK. Kemudian Terdakwa melihat WAK CIK keluar dari rumah WAK CIK dengan membawa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan kemudian saksi RAHMANSYAH Alias MAN menemui Terdakwa di warung / kios rokok, selanjutnya WAK CIK menyuruh seseorang yang tidak Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN kenal untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh lalu WAK CIK menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi RAHMANSYAH Alias MAN. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN berangkat menuju Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN sampai di terminal Pinang Baris lalu Terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA kemudian saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA menyuruh Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN untuk datang ke halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN bertemu dengan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan informan di halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu pada saat Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA kemudian saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, saksi M, ARDHAN dan saksi REZA MULTI FAHROZI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146. selanjutnya saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA kemudian saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, saksi M, ARDHAN dan saksi REZA MULTI FAHROZI, S.H mengintrogasi Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN lalu Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN dengan cara menerima langsung dari WAK CIK. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa apabila Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN berhasil menjual 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) maka Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN akan memperoleh keuntungan / upah sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi RAHMANSYAH Alias MAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 78,8 (tujuh puluh delapan koma delapan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa AHMAD Alias AMAT dan RAHMANSYAH Alias MAN.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4527/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa AHMAD Alias AMAT dan RAHMANSYAH Alias MAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa AHMAD Alias AMAT bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperampat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu) gram dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan) gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, saksi M, ARDHAN dan saksi REZA MULTI FAHROZI, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa AHMAD Alias AMAT dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN menyediakan narkotika jenis shabu lalu saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA bersama dengan informan cara menghubungi Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram lalu Terdakwa mengajak saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA bersama dengan informan untuk bertemu di Aceh Tamiang namun saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA bersama dengan informan menolak dan akhirnya sepakat untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dimana pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN lalu saksi RAHMANSYAH Alias MAN menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram milik WAK CIK (dalam lidik) lalu Terdakwa mengatakan "jumlahnya terlalu sedikit sehubungan ada pembeli yang bersedia membeli sebanyak 100 (seratus) gram" lalu saksi RAHMANSYAH Alias MAN mengatakan "akan pulang terlebih dahulu untuk meneruskannya kepada WAK CIK". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.57 menghubungi saksi RAHMANSYAH Alias MAN Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram sudah tersedia, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.37 WIB Terdakwa menghubungi WAK CIK lalu WAK CIK menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah WAK CIK yang berada di Dusun Harapan Jaya Desa Tangse Lama Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan WAK CIK lalu Terdakwa mengatakan "ada pembeli yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram". Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan mengatakan bahwa harga narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram yang dipesan oleh saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA lalu saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA sepakat dengan harga yang ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.32 Terdakwa kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi WAK CIK lalu WAK CIK menyuruh Terdakwa untuk datang di sekitar warung / kios rokok yang dekat dengan rumah WAK CIK dan setelah Terdakwa bertemu dengan WAK CIK lalu WAK CIK menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di sekitar warung / kios rokok tersebut untuk menunggu saksi RAHMANSYAH Alias MAN sedangkan WAK CIK jalan menuju rumah WAK CIK. Kemudian Terdakwa melihat WAK CIK keluar dari rumah WAK CIK dengan membawa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan kemudian saksi RAHMANSYAH Alias MAN menemui Terdakwa di warung / kios rokok, selanjutnya WAK CIK menyuruh seseorang yang tidak Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN kenal untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh lalu WAK CIK menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi RAHMANSYAH Alias MAN. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN berangkat menuju Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN sampai di terminal Pinang Baris lalu Terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA kemudian saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA menyuruh Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN untuk datang ke halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH Alias MAN bertemu dengan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan informan di halaman depan sebuah rumah kosong Komplek Puri Abadi Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, saksi M, ARDHAN dan saksi REZA MULTI FAHROZI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146. selanjutnya saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA kemudian saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, saksi M, ARDHAN dan saksi REZA MULTI FAHROZI, S.H mengintrogasi Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN lalu Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN dengan cara menerima langsung dari WAK CIK. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMANSYAH Alias MAN berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi RAHMANSYAH Alias MAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 78,8 (tujuh puluh delapan koma delapan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa AHMAD Alias AMAT dan RAHMANSYAH Alias MAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4527/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa AHMAD Alias AMAT dan RAHMANSYAH Alias MAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrian Eka Syahputra, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan / kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man adalah 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man saat tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan adalah sedang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu dengan informan yang berdampingan dengan Saksi sendiri dan Saksi menyamar sebagai calon pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Undercoverbuy) dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man, yang memperolehnya dari Wak Cik, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, Wak Cik serta selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu dan ditemukan dari saku / kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu dan ditemukan dari saku / kantong celana;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Saksi bersama M. Ardhan, dan Reza Multi Fahrozi, selaku Personil Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Dan sebenarnya Saksi dan rekan sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Saksi dan rekan langsung menolak tawaran Terdakwa Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prov. Sumatera Utara. Kemudian Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut, maka Saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud sambil melakukan penyelidikan serta pengintaian. Dan hasil pemantauan / pengintaian tersebut sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man yang posisinya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man sedang menunggu calon pembeli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi.

- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui bahwa seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual mereka berdua kepada pembeli / pemesan sesuai arahan dari Wak Cik dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Sehingga apabila Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man berhasil menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man akan memperoleh keuntungan / upah yang akan dibagi rata berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian, bahwa sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Saksi yang merupakan salah seorang pihak Kepolisian menyamar sebagai pembeli / pemesan dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, namun pada saat pertemuan sebelumnya tersebut bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi pesan sama sekali belum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man yang masing-masing mengakui bahwa penghasilan (gaji) Terdakwa yang diperolehnya berprofesi sebagai jasa antar air minum masih kurang untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Sedangkan Rahmansyah Alias Man mengakui tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui bahwa sama sekali tidak ada memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli, namun setelah diinterogasi Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man yang mengakui memperolehnya secara langsung dari Wak Cik;
- Bahwa benar, Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui baru pertama kalinya melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali belum memperoleh keuntungan / upah sehubungan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut. Namun apabila Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man berhasil menjualnya kepada pembeli / pemesan, maka akan memperoleh keuntungan / upah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mereka bagi rata;
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali tidak mengetahui berapa keuntungan / upah yang akan diperoleh Wak Cik apabila Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man tersebut berhasil menjual Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali tidak mengetahui sudah berapa lama Wak Cik melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa, Rahmansyah Alias Man serta Wak Cik sama sekali tidak ada mempunyai hak atau tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man masing-masing mengakui yang menyuruh Rahmansyah Alias Man melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Wak Cik. Sedangkan Terdakwa mengakui tidak ada yang menyuruhnya dan atas kemauannya sendiri sehubungan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi M. Ardhan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan / kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man adalah 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man saat tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan adalah sedang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu dengan informan yang berdampingan dengan Andrian Eka Syahputra yang menyamar sebagai calon pembeli (Undercoverbuy) dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man, yang memperolehnya dari Wak Cik, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, Wak Cik serta selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu dan ditemukan dari saku / kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu dan ditemukan dari saku / kantong celana;

- Bahwa caranya sehingga Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Saksi bersama rekan selaku Personil Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Dan sebenarnya Saksi dan rekan sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Saksi dan rekan langsung menolak tawaran Terdakwa Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut, maka Saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud sambil melakukan penyelidikan serta pengintaian. Dan hasil pemantauan / pengintaian tersebut sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man yang posisinya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man sedang menunggu calon pembeli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi.

- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui bahwa seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual mereka berdua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pembeli / pemesan sesuai arahan dari Wak Cik dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Sehingga apabila Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man berhasil menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man akan memperoleh keuntungan / upah yang akan dibagi rata berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian, bahwa sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Andrian Eka Syahputra yang merupakan salah seorang pihak Kepolisian menyamar sebagai pembeli / pemesan dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, namun pada saat pertemuan sebelumnya tersebut bahwa Narkotika jenis Shabu yang Andrian Eka Syahputra pesan sama sekali belum dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram).
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man yang masing-masing mengakui bahwa penghasilan (gaji) Terdakwa yang diperolehnya berprofesi sebagai jasa antar air minum masih kurang untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Sedangkan Rahmansyah Alias Man mengakui tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui bahwa sama sekali tidak ada memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli, namun setelah diinterogasi Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man yang mengakui memperolehnya secara langsung dari Wak Cik;
- Bahwa benar, Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui baru pertama kalinya melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali belum memperoleh keuntungan / upah sehubungan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut. Namun apabila Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man berhasil menjualnya kepada pembeli / pemesan, maka akan memperoleh keuntungan / upah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mereka bagi rata;
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali tidak mengetahui berapa keuntungan / upah yang akan diperoleh Wak Cik apabila Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man tersebut berhasil menjual Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali tidak mengetahui sudah berapa lama Wak Cik melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa, Rahmansyah Alias Man serta Wak Cik sama sekali tidak ada mempunyai hak atau tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man masing-masing mengakui yang menyuruh Rahmansyah Alias Man melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Wak Cik. Sedangkan Terdakwa mengakui tidak ada yang menyuruhnya dan atas kemauannya sendiri sehubungan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Reza Multi Fahrozi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan / kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man adalah 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man saat tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan adalah sedang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu dengan informan yang berdampingan dengan Andrian Eka Syahputra yang menyamar sebagai calon pembeli (Undercoverbuy) dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man, yang memperolehnya dari Wak Cik, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, Wak Cik serta selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu dan ditemukan dari saku / kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu dan ditemukan dari saku / kantong celana;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Saksi bersama rekan selaku Personil Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada dua orang laki-laki yang akan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Dan sebenarnya Saksi dan rekan sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Saksi dan rekan langsung menolak tawaran Terdakwa Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut, maka Saksi dan rekan langsung bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud sambil melakukan penyelidikan serta pengintaian. Dan hasil pemantauan / pengintaian tersebut sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man yang posisinya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man sedang menunggu calon pembeli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi.

- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui bahwa seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual mereka berdua kepada pembeli / pemesan sesuai arahan dari Wak Cik dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Sehingga apabila Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man berhasil menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man akan memperoleh keuntungan / upah yang akan dibagi rata berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian, bahwa sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Andrian Eka Syahputra yang merupakan salah seorang pihak Kepolisian menyamar sebagai pembeli / pemesan dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, namun pada saat pertemuan sebelumnya tersebut bahwa Narkotika jenis Shabu yang Andrian Eka Syahputra pesan sama sekali belum dibawa oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram).
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man yang masing-masing mengakui bahwa penghasilan (gaji) Terdakwa yang diperolehnya berprofesi sebagai jasa antar air minum masih kurang untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Sedangkan Rahmansyah Alias Man mengakui tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui bahwa sama sekali tidak ada memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli, namun setelah diinterogasi Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man yang mengakui memperolehnya secara langsung dari Wak Cik;
- Bahwa benar, Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man mengakui baru pertama kalinya melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali belum memperoleh keuntungan / upah sehubungan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut. Namun apabila Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man berhasil menjualnya kepada pembeli / pemesan, maka akan memperoleh keuntungan / upah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mereka bagi rata;
- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali tidak mengetahui berapa keuntungan / upah yang akan diperoleh Wak Cik apabila Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man tersebut berhasil menjual Narkotika jenis Shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man sama sekali tidak mengetahui sudah berapa lama Wak Cik melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa, Rahmansyah Alias Man serta Wak Cik sama sekali tidak ada mempunyai hak atau tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man masing-masing mengakui yang menyuruh Rahmansyah Alias Man melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Wak Cik. Sedangkan Terdakwa mengakui tidak ada yang menyuruhnya dan atas kemauannya sendiri sehubungan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

4. Saksi Rahmansyah Alias Man, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
   - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian berpakaian sipil mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
   - Bahwa barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu adalah 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man belum mengetahui berapa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian, namun saat tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian pihak Kepolisian melakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa secara langsung berupa : 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man yang diperoleh dari Wak Cik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, dan Wak Cik, selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, serta Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Wak Cik sendiri yang langsung menyuruh Rahmansyah Alias Man untuk dicarikan pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Rahmansyah Alias Man menyampaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man tidak ada memperoleh Narkotika jenis Shabu dari tempat lain selain dari Wak Cik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Rahmansyah Alias Man serta Wak Cik adalah berteman. Sedangkan Rahmansyah Alias Man dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wak Cik memiliki hubungan keluarga yang mana Wak Cik adalah abang sepupu dari Rahmansyah Alias Man;

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man bersedia menjual Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Wak Cik, adalah sehubungan penghasilan pekerjaan tetap Terdakwa sebagai jasa antar air minum masih belum terpenuhi untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Sedangkan Rahmansyah Alias Man tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga apabila berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli akan memperoleh keuntungan / upah dari Wak Cik berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man akan menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli / pemesan seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang membuat harga penjualannya adalah Wak Cik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Pihak Kepolisian dari Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Dan sebenarnya Pihak Kepolisian sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Pihak Kepolisian langsung menolak tawaran Terdakwa Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian berpakaian sipil mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu adalah 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man belum mengetahui berapa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian, namun saat tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian pihak Kepolisian melakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa secara langsung berupa : 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man yang diperoleh dari Wak Cik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, dan Wak Cik, selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, serta Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Wak Cik sendiri yang langsung menyuruh Rahmansyah Alias Man untuk dicarikan pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Rahmansyah Alias Man menyampaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man tidak ada memperoleh Narkotika jenis Shabu dari tempat lain selain dari Wak Cik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Rahmansyah Alias Man serta Wak Cik adalah berteman. Sedangkan Rahmansyah Alias Man dengan wak Cik memiliki hubungan keluarga yang mana Wak Cik adalah abang sepupu dari Rahmansyah Alias Man;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man bersedia menjual Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Wak Cik, adalah sehubungan penghasilan pekerjaan tetap Terdakwa sebagai jasa antar air minum masih belum terpenuhi untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Sedangkan Rahmansyah Alias Man tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga apabila berhasil menjual Narkotika jenis Shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada pembeli akan memperoleh keuntungan / upah dari Wak Cik berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man akan menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli / pemesan seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang membuat harga penjualannya adalah Wak Cik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Pihak Kepolisian dari Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Dan sebenarnya Pihak Kepolisian sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Pihak Kepolisian langsung menolak tawaran Terdakwa Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperampat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dan Berat Netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.10 WIB dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian berpakaian sipil mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu adalah 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146;
- Bahwa benar pemilik barang-barang tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man yang diperoleh dari Wak Cik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, dan Wak Cik, selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, serta Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man bersedia menjual Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Wak Cik, adalah sehubungan penghasilan pekerjaan tetap Terdakwa sebagai jasa antar air minum masih belum terpenuhi untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Sedangkan Rahmansyah Alias Man tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga apabila berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli akan memperoleh keuntungan / upah dari Wak Cik berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man akan menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli / pemesan seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang membuat harga penjualannya adalah Wak Cik;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Pihak Kepolisian dari Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Dan sebenarnya Pihak Kepolisian sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Pihak Kepolisian langsung menolak tawaran Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Secara bersama-sama dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Ahmad Alias Amat dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Secara bersama-sama dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 dihalaman depan sebuah rumah Komplek Puri Abadi tepatnya di Jl. Abadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara, Pihak Kepolisian dari Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Bahwa sebelumnya Pihak Kepolisian sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Selanjutnya Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut di wilayah Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh. Maka Pihak Kepolisian langsung menolak tawaran Terdakwa Rahmansyah Alias Man tersebut dan memberikan alasan masih ada kerja di wilayah Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man bersedia melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati yakni di Komplek Puri Abadi tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses penyidikan. Setibanya di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Saksi dan rekan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa serta Rahmansyah Alias Man dengan dihadapan mereka berdua berupa : 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);

Menimbang, bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) adalah barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man yang diperoleh dari Wak Cik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 adalah alat komunikasi milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga (isteri), Rahmansyah Alias Man, dan Wak Cik, selain berkomunikasi dengan pembeli / pemesan Narkotika jenis Shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146 adalah alat komunikasi milik Rahmansyah Alias Man yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, Terdakwa, serta Wak Cik dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man bersedia menjual Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Wak Cik, adalah sehubungan penghasilan pekerjaan tetap Terdakwa sebagai jasa antar air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

minum masih belum terpenuhi untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Sedangkan Rahmansyah Alias Man tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga apabila berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli akan memperoleh keuntungan / upah dari Wak Cik berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa bersama Rahmansyah Alias Man akan menjual seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli / pemesan seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang membuat harga penjualannya adalah Wak Cik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Juli 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperempat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dengan berat netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram) telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 78,8 (tujuh puluh delapan koma delapan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4527/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, M. Farm., Apt R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dan Rahmansyah Alias Man, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon Putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperampat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dan Berat Netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram), adalah barang ya ng dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoti ka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146, terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijatuhkan, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak banyak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*detterence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alias Amat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (bungkus) plastik kresek warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik gula pasir ukuran seperampat yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat Brutto 90,1 gr (sembilan puluh koma satu gram) dan Berat Netto 88,8 gr (delapan puluh delapan koma delapan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Biru Metalik, No IMEI 1 : 861693057974834, No. IMEI 2 : 861693057974826, No. SIMCARD : 0822 4763 9686.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Rose Gold, No IMEI 1 : 863732033783402, No. IMEI 2 : 863732033783410, No. SIMCARD : 0852 6035 8146.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H. , Khamozaro Waruru, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang Teleconfarance;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Khamozaro Waruru, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
	Benyamin Tarigan, S.H, M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)